

PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS — SEGEP

Comissão de Análise das Manifestações Administrativas e dos Recursos relativos à Classificação dos Guardas Municipais (Portaria nº 1252/2026-SEGEP)

Manifestação Administrativa — Majoração de Jornada (Portaria nº 1230/2026-SEGEP)

DADOS DO PROCESSO

PROCESSO SEI:	26.8.000002705-4
REQUERENTE:	Agenilda Merencio Ramos Nascimento
MATRÍCULA:	0.128791.1
CARGO:	Subinspetora da Guarda Civil Municipal
ÓRGÃO:	Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas (SEGEP)
PEÇA ANALISADA:	Manifestação Administrativa, protocolada eletronicamente em 31/08/2026, às 17h48min

1. RELATÓRIO

Trata-se de manifestação administrativa apresentada pela servidora Agenilda Merencio Ramos Nascimento, matrícula nº 0.128791.1, ocupante do cargo de Subinspetora da Guarda Civil Municipal, em face da classificação preliminar divulgada pela Portaria nº 1230/2026-SEGEP, no procedimento de majoração da jornada semanal de trabalho de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com fundamento no art. 8º da Lei Municipal nº 1.597/2024.

Na relação preliminar divulgada, a servidora figura na posição nº 211, constando como data e horário de registro do requerimento 01/08/2024, às 10h12min.

A manifestação foi protocolada eletronicamente em 31/08/2026, às 17h48min, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP, contado do primeiro dia útil seguinte à publicação dessa Portaria, ocorrida em 24/08/2026.

Em sua manifestação, a servidora relata que, diferentemente de outros servidores contemplados na relação preliminar, que assinaram seus requerimentos nos dias 22 e 23 de julho de 2024, somente tomou conhecimento da possibilidade de adesão em 01/08/2024, ocasião em que assinou de imediato o respectivo formulário.

Alega, ainda, que não foi previamente informada de que o horário de assinatura do requerimento seria considerado como critério de classificação, tampouco teve acesso prévio aos critérios adotados para a definição dos contemplados.

Com base nesses fatos, requer a reavaliação de sua situação à luz dos princípios da isonomia, impessoalidade, publicidade e razoabilidade, pedindo que lhe seja assegurada a adesão à majoração da jornada independentemente de sua posição na relação classificatória.

Instrui a manifestação com cópia do requerimento original de majoração de jornada, por ela assinado em 01/08/2024, com excerto da relação preliminar dos servidores da Guarda Civil Municipal e com reprodução de mensagens trocadas em grupo de aplicativo de mensagens, datadas de 12/08/2026.

A servidora aponta, também, que o servidor classificado na posição nº 1 da relação preliminar figura com registro de 29/06/2024, data anterior ao início do período de adesão, e que outro servidor mencionado nas mensagens juntadas teria assinado o requerimento em data diversa da constante da relação.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

A majoração da jornada semanal de trabalho dos servidores ocupantes do cargo de Guarda Municipal, de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, é disciplinada pelo art. 8º e parágrafos da Lei Municipal nº 1.597/2024, que atribui à Administração Pública Municipal, por meio da SEGEP, discricionariedade quanto ao deferimento dos requerimentos formulados, observados o interesse e a necessidade do serviço público e a disponibilidade orçamentário-financeira.

O procedimento de classificação preliminar dos requerimentos e de análise das manifestações administrativas e dos recursos correlatos é regido pela Portaria nº 1230/2026-SEGEP, ao passo que a competência e o rito de atuação desta Comissão decorrem da Portaria nº 1252/2026-SEGEP.

Quanto à admissibilidade, a manifestação foi apresentada dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis fixado no art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP, revelando-se, portanto, tempestiva.

A servidora está devidamente identificada nos autos, por nome, matrícula e CPF, e a manifestação veio acompanhada de descrição objetiva da situação contestada e de documentos que permitem a compreensão da alegação, atendendo aos requisitos mínimos do art. 3º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP.

Não se verificam, nos autos, elementos que configurem impedimento ou suspeição de qualquer membro desta Comissão para a análise da presente manifestação, nos termos do art. 7º da Portaria nº 1252/2026-SEGEP.

No que concerne ao mérito, a controvérsia relativa à classificação dos servidores no procedimento de majoração de jornada tem como marco temporal juridicamente relevante a data e o horário de efetivo recebimento do requerimento pela Administração, e não eventual data unilateralmente indicada pelo próprio servidor.

Uma vez provocada a Comissão, cumpre à Administração zelar pela estrita conformidade do registro classificatório aos fatos comprovados nos autos, ainda que a revisão possa, eventualmente, prejudicar a posição do próprio requerente, que se submete ao poder-dever de autotutela ao provocar a reanálise de sua situação.

Adotar, para fins de classificação, critério distinto do efetivo recebimento pela Administração equivaleria a instituir parâmetro não previsto nas Portarias nº 1230/2026 e nº 1252/2026-SEGEP, em ofensa à isonomia e em prejuízo à segurança jurídica do procedimento.

No caso concreto, não se verifica divergência entre a data indicada pela servidora e a data registrada pela Administração: o requerimento original, por ela assinado em 01/08/2024, corresponde exatamente à data e ao horário — 01/08/2024, às 10h12min — constantes da relação preliminar e dos demais registros administrativos disponíveis.

Inexistindo elemento probatório que contradiga o registro já constante da relação preliminar, não há erro material, duplicidade, incorreção de dados ou divergência de

data ou horário a corrigir, nas hipóteses do art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP, no que se refere especificamente à classificação da servidora.

Quanto à alegação de que não teria sido previamente informada de que o horário de assinatura seria considerado para fins de classificação, tal argumento não se enquadra nas hipóteses de revisão previstas no art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP.

Ressalte-se, ainda, que a Lei Municipal nº 1.597/2024, na qual se funda o direito à majoração, foi regularmente publicada no Diário Oficial do Município, circunstância que satisfaz o princípio da publicidade e torna a norma presumidamente conhecida por todos os servidores, independentemente de comunicação individualizada por parte da chefia.

Nos termos do art. 3º, § 3º, da Portaria nº 1230/2026-SEGEP, compete ao servidor o ônus de comprovar os fatos alegados em sua manifestação, ônus do qual a requerente não se desincumbiu quanto a esse ponto.

Acolher pretensão de reposicionamento sem base documental que evidencie falha específica atribuível à Administração no caso concreto implicaria conferir à servidora tratamento diferenciado em relação aos demais servidores submetidos ao mesmo critério, em ofensa à isonomia que deve nortear a análise de todas as manifestações no âmbito deste procedimento.

Por outro lado, as informações trazidas pela servidora a respeito de eventual inconsistência na data registrada para o servidor classificado na posição nº 1 da relação, bem como as mensagens relativas a servidor diverso, dizem respeito à situação de terceiros, estranha ao objeto da presente manifestação.

Nesse ponto, poderá esta Comissão dar ciência à SEGEP dessas informações, para verificação em apartado quanto aos servidores nelas mencionados, sem repercussão na análise ora empreendida quanto à classificação da requerente.

Registre-se, por fim, que não compete a esta Comissão deliberar ou decidir sobre a efetiva implementação da majoração da jornada, nos termos do art. 4º da Portaria nº 1252/2026-SEGEP, limitando-se sua atuação ao exame técnico e instrutório da manifestação apresentada.

3. CONCLUSÃO

Diante da análise da manifestação administrativa apresentada pela servidora Agenilda Merencio Ramos Nascimento, matrícula nº 0.128791.1, esta Comissão vota pelo conhecimento da manifestação, por tempestiva e regularmente instruída, e, no mérito, pela sua rejeição.

Determina-se a manutenção da data e do horário de registro do requerimento da servidora na relação preliminar divulgada pela Portaria nº 1230/2026-SEGEP — 01/08/2024, às 10h12min —, tal como publicados, por não comprovada divergência, erro material ou incorreção de dados a seu respeito.

Deixa-se de fixar posição numérica definitiva, uma vez que a ordenação final poderá ainda ser alterada em razão da análise das demais manifestações e recursos em curso e de eventual saneamento, complementação ou retificação de outros registros pela SEGEP, sem que tal alteração decorra de provimento da presente manifestação quanto à servidora.

O presente voto não implica deferimento da majoração de jornada em si, matéria que permanece sujeita à análise de interesse do serviço e de disponibilidade orçamentário-financeira, nos termos do art. 8º e parágrafos da Lei Municipal nº 1.597/2024.

É o voto.

Jaboatão dos Guararapes, 4 de setembro de 2026.

Matheus Vasconcelos

Presidente da Comissão —
matrícula nº 4.91133-7

Víviam Minervino

Membro da Comissão —
matrícula nº 4.0916220-2

Roberto José de Oliveira

Membro da Comissão —
matrícula nº 4.9104898.1

Comissão de Análise das Manifestações Administrativas e dos Recursos relativos à Classificação dos Guardas Municipais — Portaria nº 1252/2026-SEGEF